

1531156-92.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... estarem armados, anunciaram o roubo e subtraíram a motocicleta do ofendido.

Contudo, durante a fuga, o acusado e o menor colidiram a motocicleta, sendo detidos e encaminhados para atendimento médico. A vítima compareceu ao local da colisão e os reconheceu como autores do roubo.

Ao praticar o roubo com o adolescente, o réu o teria corrompido.

O réu foi preso em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1531156-92.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531156-92.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2349972/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 22125001 - 31º D.P. VILA CARRAO, 3997/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2349972 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mike dos Santos Alves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

MIKE DOS SANTOS ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8069/90, na forma do art. 69,

do Código Penal, porque no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 17h40min, na Avenida Vereador Abel Ferreira, altura do número 2800, nesta Capital, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Cauã Henrique Garcia Teixeira, subtraiu para eles, mediante grave ameaça, a motocicleta Honda/Pop 110I, placa CUH9G59, de Adriano Soares de Melo, bem como porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local, também corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Cauã Henrique Garcia Teixeira, com ele praticando o roubo.

Segundo a denúncia, a vítima parou em um semáforo quando foi abordado pelo acusado e o adolescente que, simulando estarem armados, anunciaram o roubo e subtraíram a motocicleta do ofendido. Contudo, durante a fuga, o acusado e o menor colidiram a motocicleta, sendo detidos e encaminhados para atendimento médico. A vítima compareceu ao local da colisão e os reconheceu como autores do roubo.

Ao praticar o roubo com o adolescente, o réu o teria corrompido.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022 (fls. 103/105).

O acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram ouvidos a vítima, testemunhas e o acusado foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, concurso formal entre roubo e corrupção, regime mais brando que o fechado e recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls.

12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21, e pela prova oral coligida aos autos.

Assim, o acusado foi preso em flagrante, em poder da res furtiva. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, devendo o réu provar a licitude de tal posse, no que não lograram êxito os acusados no presente feito.

Cito:

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório.” (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u).

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente a respeito da posse - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: No crime de roubo, a posse da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente, inverte o ônus da prova, que se torna de sua exclusiva responsabilidade.” (TACrimSP - Ap. nº 1.307.177/4 - São Paulo - 14ª Câmara - Rel. Oldemar Azevedo - J. 21.5.2002 - v.u).

A autoria dos delitos pelo acusado, outrossim, restou incontroversa.

O réu, em Juízo, CONFESSOU a prática dos delitos. Estava em depressão porque sua mulher lhe abandonou, Cauã é seu amigo, o chamou para roubar, estavam a pé. Uma motocicleta estava parada no farol, falou para a vítima descer da motocicleta. Estava pilotando, um carro os atropelou, quebrou os dois fêmures e os dois joelhos. O menor também se machucou.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

“PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem

valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)"(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A versão do acusado restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito. A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Adriano não conseguiu reconhecer o acusado com certeza como autor do delito, dizendo que ele estava muito diferente. Afirmou que parou no farol e foi abordado por duas pessoas, que estavam a pé e falaram "passa a moto", entregou e eles foram embora. Alguns minutos depois veio outro motoqueiro, que contou do acidente, e o levou ao local. Era uma motocicleta alugada, viu os dois no chão e a motocicleta. Depois de cerca de 5 minutos chegou a polícia. Reconheceu os dois acidentados como sendo os roubadores. O menor deu a voz de roubo e ele saiu pilotando a sua motocicleta. Eles se acidentaram em cerca de cinco minutos do roubo.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido."(TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque corroboradas pelas palavras de testemunhas.

O policial militar Everton França Lima, disse que o COPOM passou o acidente de trânsito. Foram até lá, o acusado e o menor estavam sendo atendidos pelo resgate e

SAMU e havia uma suposta vítima dizendo que eles o tinham roubado. Eles colidiram numa árvore. A vítima disse que foi abordada pelos dois e que subtraíram sua motocicleta. A vítima não falou de arma de fogo. Disse não conseguir reconhecer o acusado porque ele já estava sendo socorrido quando chegou ao local. Suas palavras foram corroboradas pelas de seu parceiro, o policial militar Davyson Jonhatan dos Santos.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

O roubo restou , assim, consumado, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

E a jurisprudência:

"Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo "no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da

vítima" (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada" (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

"O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade" (STJ/EResp/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

Ademais, de rigor o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, descrita pela vítima e confessada pelo réu.

Também restou comprovado que o réu facilitou a corrupção do menor Cauã Henrique Garcia Teixeira, pois comprovado que com ele praticou o roubo descrito na denúncia, na medida em que o delito do art. 244-B do ECA é crime formal, e não é necessária para a condenação por sua infração a efetiva prova da corrupção do menor, bastando que o agente pratique crimes com o inimputável (STF - HC nº 92.014 - SP - Rel. p/ o ac. Min. Menezes Direito - J. 02.09.2008).

Tal entendimento, inclusive, já foi sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete nº 500, de seguinte teor: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Em suma, ficou evidenciado no decorrer da instrução que o acusado praticou os delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, em concurso formal de crime, vez que praticados mais de um delito mediante uma só ação.

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração aos art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, posto que o réu praticou dois crimes com uma só ação.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O réu é presumivelmente primário (fls. 43/47).

Assim, em atenção ao art. 59 do Código Penal, fixo as penas-base acima do mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, para o delito crime de roubo, com unidade no mínimo legal, e em um ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão por ter fixado a pena-base no mínimo legal, o mesmo ocorrendo com relação à menoridade relativa do acusado à época dos fatos (Súmula nº 231 do C. STJ).

Pela causa de aumento de pena do concurso de agentes aumento a pena em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

De rigor, no caso, a aplicação do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores, considerando que as penas não são idênticas, exaspero apenas a mais grave delas, do roubo, em 1/6, totalizando seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu MIKE DOS SANTOS ALVES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de seis anos, dois meses e vinte de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 15 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Condenado por crime grave e violento, o réu não faz jus a qualquer benefício.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento da pena é o semiaberto, dada a pena aplicada e a primariedade do acusado.

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator

Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, sua conduta violenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitivo, constando regime semiaberto; intime-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. C.

São Paulo, 31 de março de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA